

0000806-35.2017.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 35/2017 - Delegacia de Policia de Barueri, 140/2017 - Delegacia de Policia de Barueri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique Aparecido Oliveira Mateus

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

CAIQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000806-35.2017.8.26.0068 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000806-35.2017.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 35/2017 - Delegacia de Policia de Barueri, 140/2017 - Delegacia de Policia de Barueri

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique Aparecido Oliveira Mateus

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

CAIQUE APARECIDO OLIVEIRA MATEUS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, com a causa de aumento de pena do §2º, inciso II, combinado com artigo 29, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte (dois patrimônios atingidos), todos do Código Penal, sob a acusação de que no dia 8.1.2017 por volta das 5h, na Estrada de Jandira, Centro, nesta cidade e Comarca de Barueri, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com mais outro comparsa até agora não identificado, subtraíra, para si, mediante grave ameaça contra Barbara Cristina Ferreira Pereira e Matheus Henrique Alves da Silva, um aparelho de celular da marca Quantum - de propriedade da ofendida Barbara - e um aparelho celular da marca Motorola - pertencente ao ofendido Matheus.

Segundo o apurado, o réu Caique e um parceiro viram os dois ofendidos caminhando pela via pública de madrugada e os abordaram. De imediato, com as mãos por debaixo da blusa, a simular que portavam armas, Caique e seu comparsa anunciaram suas pretensões de roubo e determinaram ao casal vítima que lhes entregasse os celulares; subjugados, os ofendidos obedeceram, e o acusado e o outro criminoso evadiram-se logo em seguida com os dois aparelhos roubados.

Ocorreu que, precisamente no dia seguinte ao dos fatos, a ofendida andava pela região e deparou-se com o acusado Caique, que ela de pronto reconheceu como um dos roubadores. Acionou uma guarnição da GCM, a quem comunicou os fatos. Os guardas conduziram todos à Delegacia, sendo que os dois ofendidos reconheceram Caique como um dos autores do crime (fls. 10 e 12).

A denúncia foi recebida (fls. 125).

O réu, devidamente citado (fls. 152), apresentou resposta à acusação (fls. 177/180), a qual não obistou ao prosseguimento da ação penal (fls. 182/184).

Durante a instrução processual foi ouvido um dos os ofendidos, e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitativa restaram evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10); autos de reconhecimento de pessoas (fls. 13 e 15), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 17), confessou os fatos a ele imputados. Disse que na data dos fatos estava praticou o delito com uma pessoa de prenome Denis, vulgo Alemãozinho. Fizeram menção de estar armados e roubaram dois celulares, um de cada vítima. Disse que a vítima Barbara é sua vizinha. Disse que venderam os celulares. Em Juízo, confessou a imputação nos exatos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTCrim 6/63).

Por sua vez, a vítima Barbara Cristina Ferreira Pereira, nas oportunidades em que foi ouvida, declarou que na data dos fatos a declarante estava caminhando na estrada de Jandira, na companhia de um amigo Matheus, foram abordados por dois indivíduos, que fizeram menção de estarem portando arma de fogo, subtraíram o seu aparelho celular Motorola. No dia seguinte, a declarante convidada a comparecer na Delegacia de Polícia, reconheceu sem dúvidas, Caique Aparecido Oliveira Mateus como a pessoa que participou do roubo juntamente com outro desconhecido, o qual tinha cúrtis branca, media aproximadamente 1,70m, de complexão frágil, cabelos ondulados e louros.

A testemunha, Matheus Henrique Alves da Silva, perante a autoridade policial, reconheceu o réu como autor do delito e narrou os fatos da mesma forma que a vítima Barbara.

Em Juízo, Matheus reconheceu novamente o acusado e narrou a ação criminosa como descrito anteriormente, bem como informou que reconheceu o réu com segurança, visto que era conhecido do bairro.

Como decide o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a palavra da vítima, em delitos patrimoniais, tem grande valia e deve ser levada em conta na prova da autoria delitiva. Nesse sentido: "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Ofendido sem motivo para incriminar desconhecido - Tratando-se de vítima insuspeita, suas palavras devem preponderar sobre as negativas do réu, na medida em que suas declarações apontam de forma harmônica e coerente para a autoria do delito - Entendimento - Recursos improvidos" (Apelação Criminal Com Revisão nº 993.08.039749-0 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Leonel Costa - j. 09.12.08 - V.U.). "PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima, coerente e uniforme - Inexistência de motivo para que o ofendido, pessoa totalmente desconhecida do réu, venha a incriminá-lo gratuitamente - Eficácia" (Apelação Criminal nº 989.082-3/7 - Franca - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Presidente e Relator: Guilherme G. Strenger - j. 18.04.07 - V.U.).

Destarte, está devidamente comprovada a autoria e materialidade dos delitos de roubo, ficando afastada a tese defensiva de absolvição, pois a prova colhida nos autos é robusta e confirma a ocorrência dos fatos da maneira descrita na denúncia, mormente pelos reconhecimentos feitos pelas vítimas e confissão espontânea do acusado.

O concurso de agentes ficou patente nos autos, em face do coerente relato das vítimas, e da confissão do acusado, que relatou a abordagem pelos acusados em conjunto.

Passo à dosagem da pena em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, pois já fixada no mínimo legal.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, nem causa de diminuição.

Na terceira fase, a pena será aumentada em 1/3, haja vista ter sido o delito perpetrado em concurso de agentes, circunstância essa que torna mais viável as chances de sucesso na ação delitiva e dificulta a reação do ofendido, observando que no caso em tela, os autores atemorizaram as vítimas, fazendo menção ainda de estarem armados, sendo necessária tal majoração.

Tendo em vista que o acusado praticou dois crimes idênticos, mediante uma só ação, deve ser reconhecido o concurso formal (art. 70, caput, primeira parte, do CP), elevo a pena-base em 1/6.

Pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamentos de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, nos termos do artigo 72 do CP.

O dia-multa será calculado na base unitária mínima, ante a ausência de informações acerca da situação financeira do acusado.

Apesar da gravidade do delito, o crime não foi praticado com arma e, tendo em vista a primariedade do réu e a sua confissão espontânea, que colaborou com a Justiça desde o início, fixo o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, suficiente para prevenção e repressão do delito.

Não é possível a substituição em razão da quantidade de pena fixada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CAIQUE APARECIDO OLIVEIRA MATEUS, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso, por infração ao preceito contido no artigo 157, com a causa de aumento de pena do §2º, inciso II, combinado com artigo 29, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte (dois

patrimônios atingidos), todos do Código Penal.

Embora requerido pelo Ministério Público a fixação do valor mínimo para a reparação do dano causado à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, não há qualquer informação acerca do valor aproximado dos prejuízos, o que, por hora, impossibilita a fixação de valor, ainda que mínimo, para a reparação dos danos, devendo tais prejuízo serem resolvidos perante a Justiça Civil.

O réu respondeu ao processo em liberdade e colaborou com a Justiça desde o início, motivo pelo qual deixo de decretar a prisão preventiva, deferindo o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA